I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación de recursos mineros de la sección A) denominada «Torrelalla» n.º 425, ubicada en el término municipal de Barca (Soria), promovida por «Hormigones Benito de Miguel, S.L.». Expte.: 007/25 EIA - EIAO/2025/SO/011.

La Consejería de Agricultura Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

No obstante, la competencia para formular la preceptiva declaración de impacto ambiental, corresponde por delegación al titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y se considerará dictada por el órgano delegante, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden MAV/771/2024, de 28 de julio, por la que se delegan competencias en materia de evaluación de impacto ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, al tratarse de un proyecto comprendido en el punto primero del apartado a) de dicha Orden, que no cumple ninguna de las excepciones contempladas en dicho apartado.

El artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, entre otros, los proyectos comprendidos en el Anexo I. Por otra parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, recoge que se someterán a evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos que así se establezca en la Legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, al estar incluido en el Anexo I, Grupo 2 «Industria extractiva», a) «Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas

y normativa complementaria», circunstancia 7: «Extracciones que aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente». En este caso se encuentra a menos de 5 km de las explotaciones de la Sección A) denominadas El Soto N.º 389 y El Alto N.º 382.

Considerado adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria, de fecha 29 de octubre de 2026.

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto y estudio de impacto ambiental de «explotación de recursos mineros de la Sección A), denominada «Torrelalla» N.º 425, en el término municipal de Barca (Soria), promovido por Hormigones Benito de Miguel, S.L., que figura como Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se comunicará al interesado y al Ayuntamiento afectado por el proyecto, y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento.

Soria, 30 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
P.S. El Secretario Territorial,
(Art. 4, Decreto 25/2022, de 16 de junio)
Fdo.: Rafael Medina Esteban

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS DE LA SECCIÓN A) DENOMINADA «TORRELALLA» N.º 425, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ÁGREDA (SORIA), PROMOVIDA POR HORMIGONES BENITO DE MIGUEL, S.L., EXPTE. 007/25 EIA - EIAO/2025/SO/011.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se plantea una explotación de áridos a cielo abierto para la extracción de arenas en parte de la parcela 147 del polígono 4 del término municipal de Barca, en la provincia de Soria. La parcela tiene aproximadamente 6 ha y actualmente tiene uso agrícola de cultivos herbáceos anuales en su totalidad. La superficie de explotación serían 1,29 ha, incluida una franja de seguridad de 5 m de anchura, por lo que el hueco de excavación tendrá 1,01 ha.

Se prevé un volumen de explotación disponible de 18.845,7 m^3 (30.153,12 toneladas), cuya finalidad será el suministro de materiales destinados al sector de la construcción, con una vida útil estimada de 4,2 años (4.500 m^3/año). No se prevé la generación de estériles.

Actualmente la superficie es finca agrícola de cultivos herbáceos. El acceso por caminos y carreteras es bueno, no siendo necesaria la construcción de nuevas vías de acceso.

Se trabajará en frente único de 45 m de longitud y en un solo banco limitado a 2,5 m de altura (0,5 m de tierra vegetal y 2 m de arenas) avanzando de suroeste a noreste. El arranque de material será mediante maquinaria pesada, retroexcavadora o pala cargadora, y carga directa del material a camiones para su traslado a obra o la planta de hormigones de la empresa en Almazán. El talud de trabajo y el que quedaría en el perímetro antes de la restauración tendría una inclinación de 63º (1H:2V), o 34º (3H:2V) si se detectaran inestabilidades.

Previamente se retirarán los 50 cm superficiales de tierra vegetal (6.057,86 m^3) que será acopiada en la zona de seguridad del perímetro a modo de caballón (1,5 m de altura máxima), y aportada posteriormente en la restauración de la superficie.

La explotación se dividirá en tres sectores, de manera que, una vez terminada la actividad extractiva de un sector, se pueda restaurar sin afectar al siguiente sector. Se prevé que el tiempo de actuación por cada sector se encuentre entre 1 y 1,5 años. La vida útil de la explotación, contando con las labores de preparación y de restauración ascendería a 5 años.

En la parte noroeste de la explotación se construirá, dentro de la franja de seguridad, una cuneta perimetral que canalice el agua procedente de la zona más elevada hacia las escorrentías naturales. No se tiene previsto alcanzar el nivel freático de referencia de la zona.

El plan de restauración se acometerá por sectores, los mismos que la explotación, organizando los trabajos de modo que se simultaneen las labores de explotación y rehabilitación, y permitirá la recuperación total de la topografía original, con pendientes

idénticas a las actuales, pues se aportarán 17.836,06 m³ de inertes de excedentes de excavación que cumplan con las condiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Se acondicionará el terreno para que tenga la granulometría y grado de compactación adecuado, se realizarán las enmiendas orgánicas e inorgánicas que sean necesarias, se cubrirá con la tierra vegetal previamente acopiada, y se sembrará de cereal, recuperando su uso agrícola previo a la explotación.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental, además de considerar la alternativa 0 o de no actuación, descartada por la necesidad de materiales, plantea dos alternativas más para la explotación: alternativa 1, la elegida, que es en el emplazamiento propuesto actual partiendo de la premisa de que la localización de la actividad minera viene condicionada por la existencia del recurso y la disponibilidad de terrenos por parte de la propiedad, consistente en una explotación sin acopios y carga directa sobre transporte, y la alternativa 2, en el mismo lugar, consistente en una explotación con acopios y carga en diferido sobre transporte, que implica una mayor superficie de afección (2,08 ha) y mayores necesidades de maquinaria, por lo que se descarta.

La zona del proyecto se encuentra incluida en la cuenca hidrográfica del río Duero. La actuación se localiza fuera de zona de policía de cauces, en la cuenca del arroyo del Cubillo, afluente del río Duero. Hidrogeológicamente la explotación se localiza dentro del ámbito de la masa de agua subterránea denominada «Cuenca de Almazán».

El estudio de impacto ambiental identifica y valora los impactos sobre la atmósfera, ambiente sonoro, geología, suelo, aguas, vegetación, fauna, paisaje, zonas especiales (espacios protegidos, vías pecuarias y montes de utilidad pública), patrimonio arqueológico y medio socioeconómico. La modificación de la topografía, junto con sus efectos inducidos es la alteración más característica de este tipo de explotaciones. Concluye considerando todos los impactos como compatibles, menos sobre el factor geología/geomorfología/suelo que es moderado pero que se mitigará en la medida de lo posible tras la explotación y restauración, teniendo en cuenta el tipo de explotación.

Entre las medidas preventivas y correctoras ambientales propuestas en el texto caben destacar: humectación de caminos y superficie de trabajo, reducida velocidad de maquinaria y camiones, cubrición de la carga mediante lonas, correcto mantenimiento de la maquinaria, manejo y acopio adecuado de la tierra vegetal, etc.

El estudio de sinergias, dada la distancia a otras explotaciones mineras (la más cercana a casi 5 km) concluye que no se generarán efectos sinérgicos o acumulativos por la actividad minera.

El programa de vigilancia ambiental tiene por objeto controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras especificadas en el estudio de impacto ambiental y en el plan de restauración, así como su efectividad mediante la medición y control de los parámetros, referentes a los elementos y acciones que ocasionan los impactos ambientales más significativos, comprobando que estos se mantienen dentro de los límites indicados. Todo ello mediante controles y seguimientos para cada medio considerado.

En la documentación del expediente consta un apartado para dar cumplimiento al apartado d) del Art. 35 de la Ley 21/2103 de evaluación ambiental sobre la identificación, descripción análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo que produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de concurrencia de los mismos.

PLAN DE RESTAURACIÓN

La restauración y la explotación, dado el ritmo de producción previsto, serán prácticamente simultáneas. Para la integración de los terrenos afectados por la actividad minera, se han establecido 3 sectores de explotación, al objeto de acotar la superficie afectada y que se realicen los trabajos de restauración (relleno, extendido de tierra vegetal y siembra), antes de comenzar las labores en el siguiente sector.

La actividad comienza con la preparación de la superficie del área de excavación, retirando la tierra vegetal que se empleará posteriormente para las labores de restauración y que se acopiará en cordones (con altura no superior a 1,5 m) dentro de la franja perimetral, de ancho 5 metros, que se establece en los márgenes del área extractiva. La tierra vegetal será retirada de manera paulatina conforme se avance con los trabajos de explotación.

Una vez concluidas las labores extractivas se procederá al relleno del hueco generado con tierras de relleno procedentes de excedentes de excavación, devolviendo al terreno la topografía original, se extenderá la tierra vegetal acopiada, se harán enmiendas fertilizantes y se sembrará de cereal, recuperando el terreno su uso agrícola previo a la explotación.

Para la restauración de la explotación minera se utilizarán para el relleno descrito, materiales inertes procedentes de excedentes de excavación, que cumplan las condiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 14 de noviembre de 2024, el promotor solicita al órgano sustantivo, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria relativo al proyecto de explotación de recursos mineros de la Sección A) denominado «Torrelalla» n.º 425, en el término municipal de Barca (Soria).

Información pública. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 11 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto, el plan de restauración y el estudio de impacto ambiental, fueron sometidos por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria al correspondiente trámite de información pública. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 191, de 3 de octubre de 2025, así como en el Portal de Energía y Minas, en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Durante este periodo no se han recibido alegaciones.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, han sido consultadas las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Subdelegación del Gobierno de Soria	X
Diputación Provincial de Soria	-
Ayuntamiento de Barca	X
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deportes de Soria	X
Servicio Territorial de Movilidad y Trasformación Digital de Soria	X
Servicio Territorial de Sanidad de Soria	X
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria.	-
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria	X
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria	X
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial	X
ASDEN	-

- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía emite un informe sobre las características del proyecto y la tramitación administrativa del mismo.

- El Servicio Territorial de Sanidad de Soria, no hace consideraciones al proyecto.

- El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital informa sobre el punto de vista urbanístico, indicando que el proyecto se ubica en Suelo Rustico Común. De acuerdo con el artículo 53 b) 1º de las Normas Urbanísticas Territoriales de ámbito provincial de Soria, son usos sujetos a autorización de uso excepcional en suelo rústico, por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, las actividades extractivas de rocas y minerales industriales, etc.

- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria a la vista del «estudio de impacto al patrimonio cultural: arqueológico, etnológico, e histórico» presentado por el promotor, informa que el proyecto minero es compatible con la protección del Patrimonio Cultural sin que resulte necesario aplicar medidas correctoras o de protección. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 29 de mayo de 2025 recibe de conformidad el informe técnico de la prospección arqueológica en el que se concluye que el proyecto es compatible con la protección del patrimonio cultural sin necesidad de establecer medidas correctoras en el transcurso de las obras.

  El informe establece condiciones que se han incluido en el apartado de Protección al Patrimonio Histórico y Arqueológico de este informe.

- El Área del Medio Natural, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, en su informe concluye que tras estudiar el proyecto, las actuaciones previstas y comprobar que no existe coincidencia territorial con la Red Natura 2000, una vez analizadas y valoradas las mismas, no se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla, siempre que se cumplan las condiciones expuestas en su informe y que se recogen en esta propuesta. Estas conclusiones, junto con las condiciones establecidas, constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

  El proyecto no presenta coincidencia territorial ni afecciones indirectas con: Espacios naturales protegidos; planes de especies protegidas; zonas húmedas de interés especial; árboles notables; montes de utilidad pública; vías pecuarias, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial y flora y fauna protegida de Castilla y León.

- La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Sección de Protección Civil, emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, destacando, respecto a los incendios forestales, que el municipio de Barca está incluido en zona de alto riesgo de incendio (ZARI) recogiendo la normativa de aplicación para aplicar medidas preventivas. En relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directica Seveso.

- La Confederación Hidrográfica del Duero, informa que la zona de explotación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía) y señala aspectos relacionados con el medio hídrico que deben ser tenidos en cuenta, imponiendo un condicionado de medidas que se recogen en esta declaración.

- La Subdelegación del Gobierno de Soria informa indicando que no hace ninguna consideración al proyecto.

- Con fecha 16 de febrero de 2026 por el órgano sustantivo se remiten al promotor los informes del Organismo de Cuenca, de Medio Ambiente y del resto de administraciones públicas consultadas para su conocimiento y si estima oportuno realizar las alegaciones o modificaciones al proyecto que considere, contestando con fecha 17 de abril de 2026 con documento de respuesta atendiendo a las indicaciones de los citados organismos y recogiendo las justificaciones y medidas a adoptar teniéndolas en cuenta.

Recepción del expediente. El 5 de octubre de 2026, se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, el expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria procediéndose al análisis técnico del mismo. El expediente incluye el resultado del trámite de información pública y las consultas a las administraciones públicas y personas interesadas.

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales sugiriendo en algunos casos el establecimiento de condiciones y medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada: La presente Declaración se refiere al Proyecto de Explotación Minero para el aprovechamiento de recursos de la Sección A), denominado «Torrelalla» n.º 425, en el término municipal de Barca en la provincia de Soria, Plan de restauración, ambos de septiembre de 2024, Estudio de Impacto Ambiental de enero de 2025, y escrito contestación de 17 de abril de 2026 como respuesta a los reparos de informes técnicos.

2. Zona afectada: El proyecto ocupa una superficie de 1,292 ha, en parte de la parcela 147 del polígono 4 del término municipal de Barca (Soria).

3. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales: El informe de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000, emitido en cumplimiento del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano competente, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar que no existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, concluye que las actuaciones no causarán perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla, considerando que la actuación se desarrollará con el cumplimiento de las condiciones recogidas en el informe e integradas en esta declaración de impacto ambiental.

4. Autorizaciones: La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la exigencia de obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo y cualquier otra que resulte afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

5. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el proyecto, estudio de impacto ambiental, plan de restauración y aclaraciones técnicas presentadas, en lo que no contradigan a las incluidas en esta declaración de impacto ambiental:

a) Delimitación de la superficie de explotación, señalización y vallado: Como medida de precaución y para evitar posibles accidentes a las personas, fauna y bienes en general, el promotor deberá señalizar el perímetro de la explotación de manera que se advierta del paso y/o posible caída accidental, así como instalar carteles indicadores legibles.

   En caso de vallar la zona de explotación y/o el frente de explotación, la malla deberá ser permeable para la pequeña fauna terrestre con luz de malla de al menos 30x15 cm (malla anudada ganadera o cinegética), no mayor de 2 m

de altura y sin elementos cortantes o punzantes. Todo ello siempre y cuando no se justifique otro tipo de malla en caso de riesgo de caída a distinto nivel para la fauna.

En periodos inactivos, se dispondrá de un cierre u otra medida adecuada a tal fin, que impida la entrada de vehículos en la zona de explotación

b) Accesos: No es necesaria la construcción de nuevas vías de acceso a las parcelas afectadas. El camino desde la vía a la explotación que se utilice deberá mantenerse en perfectas condiciones de uso, sobre todo debido al tránsito de vehículos de gran tonelaje procedentes de la explotación.

c) Protección de infraestructuras: Las vías y/o caminos públicos de acceso a las zonas de explotación se mantendrán en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, cualquier tipo de ocupación que dificulte su utilización, así como arrastres de materiales de la explotación.

Se respetarán los elementos de drenaje de la red viaria existente, y las normas generales de obligado cumplimiento si se afecta a zonas con paso de gasoductos y/o líneas de distribución eléctrica, así como sus zonas de servidumbre.

d) Protección del suelo: Los suelos, conforme vaya avanzando la explotación, deberán retirarse de forma selectiva, reservando la capa de tierra vegetal, para su acopio y posterior utilización en la restauración. Los acopios de la tierra vegetal previamente retirada no deberán emplazarse sobre zonas de vegetación natural arbórea, priorizando zonas sin vegetación natural en las márgenes de la explotación y deberá hacerse en cordones de reducida altura, no superior a 2 m de altura y pendientes del 4%, para evitar la compactación, y facilitar la evacuación de las aguas, situándose en zonas llanas de escasa pendiente para impedir el arrastre por escorrentía de los finos y sustancias nutrientes. A partir de los seis meses de acopio, se deberán realizar volteo de los cordones para su aireación y realizarse un estudio edafológico antes de su incorporación a las tareas de restauración, dado el tiempo dilatado previsto para su utilización.

e) Protección de las aguas: No se podrán realizar extracciones de material por debajo del nivel freático. Con el fin de que el mismo no se vea alterado por la actividad extractiva, la cota inferior de la explotación, con independencia de la potencia del banco explotado, se situará al menos medio metro por encima del nivel freático. En el caso de que, accidentalmente se llegará en alguna zona al nivel freático, se procederá a cubrir la zona, manteniendo el nivel de explotación al menos ese medio metro por encima del mismo.

Se establecerán cunetas perimetrales de salvaguarda con el fin de encauzar las aguas pluviales.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos accidentales de aceites, combustibles, lubricantes, o cualquier otra sustancia que pueda deteriorar el estado de las aguas superficiales y/o subterráneas en la zona de explotación. El mantenimiento de la maquinaria se realizará en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

El plan de restauración deberá incluir las medidas necesarias para prevenir la contaminación de las aguas subterráneas, considerando el empleo de materiales inertes adecuados. Se deberá cumplir con lo dispuesto en el R.D 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Cuando se requiera la utilización de material externo a la excavación, estos materiales deberán presentar características hidrogeológicas similares a las del material extraído, especialmente desde el punto de vista granulométrico y de composición química, de modo que se garantice que la restauración propuesta se aproxime lo más posible a las condiciones naturales del terreno, previo a la actividad extractiva.

En el supuesto de emplear materiales naturales excavados (código LER 17 05 04), se estará a lo dispuesto en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

En el caso de utilizar residuos inertes adecuados (RIAs), residuos inertes procedentes del tratamiento de residuos de construcción y demolición en una instalación de tratamiento de residuos autorizada, se estará a lo dispuesto en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición de Castilla y León.

f) Protección de la vegetación: Se irá desbrozando la superficie de la parcela a medida que avance y se desarrolle el frente de explotación. Se vigilará la posible afectación en la vegetación circundante ocasionada por las emisiones de polvo durante el desarrollo de la actividad.

g) Protección de la fauna: Los trabajos preparatorios que conllevan la eliminación de la vegetación y la retirada del suelo vegetal se efectuarán preferentemente fuera del periodo de reproducción de las especies de fauna presentes en el territorio, evitando dichas actuaciones entre el 1 de abril y el 31 de julio. En caso contrario deberá prospectarse previamente la zona para descartar la existencia de nidos o refugios.

Deberá incluirse en el plan de vigilancia ambiental el control de la posible ocupación de los taludes por parte de aves excavadoras. En caso de producirse, deberán tomarse medidas para que no se vean afectadas en periodo reproductor, recomendándose la consulta de manuales como la «Guía de buenas prácticas para el avión zapador en explotaciones de áridos» (Rohrer, Z., Rebollo, S., Gegundez, P. 2018. LAFARGEHOLCIM, FIRE y UAH, Madrid.).

h) Protección de la atmósfera: Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en las pistas utilizadas en la propia explotación y las zonas de tránsito, siempre que las condiciones climatológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin.

Se limitará la velocidad de circulación máxima de los vehículos dentro de la explotación. Con carácter indicativo se propone no superar los 20 km/h, con el fin de que la maquinaria y vehículos no levanten gran cantidad de polvo a su paso.

i) Vertidos: Según lo establecido en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda, la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Se recomienda que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras y de la zona de policía de cauces.

j) Maquinaria: La maquinaria presente en la explotación estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la contaminación atmosférica producida por una deficiente combustión en los motores, evitar una excesiva producción de ruidos por mal funcionamiento de los equipos o parte de ellos y evitar vertidos contaminantes producidos por roturas o averías.

k) Gestión de residuos: Los residuos que se generen por mantenimiento de maquinaria se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido accidental deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado, junto con la porción de suelo afectada.

l) Contaminación acústica: El nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases, explotación, restauración o desmantelamiento no deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación.

m) Remodelación topográfica y Plan de restauración: El proceso de restauración de los perfiles del suelo debe asegurar que en su estado final no se producirán efectos erosivos ampliados a causa de la intervención realizada, con el consecuente daño a los suelos y la vegetación. La nueva red de drenaje que se cree en la restauración morfológica de los terrenos deberá adaptarse a la existente.

En todo caso ha de quedar garantizada la compatibilidad medioambiental del relleno propuesto con el hueco en el que se va a depositar y el uso final de los terrenos, con la utilización exclusiva de materiales inertes, conforme a los códigos autorizados en la correspondiente autorización, y se acreditará su origen de plantas autorizadas, en cumplimiento de la legislación sectorial vigente.

Para utilizar residuos inertes adecuados (RIAs), residuos inertes procedentes del tratamiento de residuos de construcción y demolición en una instalación de tratamiento de residuos autorizada, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición de Castilla y León.

n) Riesgos de accidentes graves o catástrofes: Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

o) Finalización: Al término de la explotación se deberá retirar cualquier residuo procedente de la misma y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

p) Cese de la actividad: Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor, al amparo de la legislación sectorial, establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria para su aprobación.

De acuerdo con lo establecido al respecto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, en el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora ya sea por agotamiento del recurso, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la autoridad minera competente no aceptará la renuncia ni autorizará la caducidad del título o el cese del laboreo en tanto no se haya procedido a ejecutar el plan de restauración que corresponda.

6. Coordinación ambiental: Para la ejecución de las medidas preventivas y correctoras, y para los trabajos de restauración, se deberá contar con el asesoramiento e indicaciones técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

7. Fianzas y garantías: Se exigirán garantías suficientes para el cumplimiento de las medidas protectoras y la restauración de los terrenos afectados, conforme a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

8. Programa de Vigilancia Ambiental: El promotor presentará ante el órgano sustantivo el programa de vigilancia ambiental incluyendo todos los aspectos derivados del condicionado de esta declaración de impacto ambiental.

9. Informes periódicos: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental, que complemente al plan de restauración anexo al plan de labores anual. Se recogerá el resultado de los controles, así como la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

10. Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

11. Protección del patrimonio cultural y arqueológico: Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de los artículos 38.2 y 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

12. Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos, que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Las condiciones de esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

13. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

14. Vigencia de la declaración de impacto ambiental: Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

15. De conformidad a lo establecido en el Art. 41.4 de la Ley de evaluación ambiental, la declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

16. Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la Declaración de Impacto Ambiental.

CV: BOCYL-D-10112026-217-22